

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2362/2530

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

นายสิงหนาท อุดาโห

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ฯ

บริษัทโรงพยาบาลมุสลิมไทย จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 140 (3), มาตรา 174 (2)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาของผู้ร้องในวันที่ผู้ร้องยื่นฎีกานั้นเอง ให้ผู้ร้องนำเงินค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์มาชำระให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สั่งนั้นและในท้ายฎีกามีข้อความว่า ผู้ร้องรอฟังคำสั่งศาลอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้วดังนี้ ต้องถือว่าผู้ร้องได้ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นในวันที่ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาของผู้ร้องเมื่อผู้ร้องไม่นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน 7 วันตามคำสั่ง ต้องถือว่าผู้ร้องทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2) ประกอบกับมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483

การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลานำค่าขึ้นศาลมาชำระเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้แล้ว และไม่ใช้กรณีมีเหตุสุดวิสัยนั้น ไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาต.

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๗ ผู้ร้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และศาลชั้นต้นสั่งในวันเดียวกันนั้นเองให้ผู้ร้อง

นำค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์มาชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วัน ต่อมา วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๗ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเลื่อนการนำค่าขึ้นศาลมาชำระมีกำหนด ๓๐ วัน

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง และสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ร้องชำระค่าขึ้นศาลภายใน ๗ วันนั้น ศาลชั้นต้นยังมิได้อ่านหรือแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ร้องทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๐ (๓) ถือว่าผู้ร้องยังไม่ทราบคำสั่งดังกล่าว พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าผู้ร้องได้ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ผู้ร้องนำเงินค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์มาชำระตั้งแต่เมื่อใด เรื่องนี้ศาลชั้นต้นได้สั่งในฎีกาของผู้ร้อง ในวันที่ผู้ร้องยื่นฎีกานั้นเองว่า 'ให้ผู้ร้องนำค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์มาชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันนี้แล้วจะพิจารณาสั่งฎีกาของผู้ร้อง หากไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าทิ้งฎีกา' และในท้ายฎีกาผู้ร้องมีข้อความชัดว่า ผู้ร้องรอฟังคำสั่งศาลอยู่ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว ดังนั้นต้องถือว่าผู้ร้องได้ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาของผู้ร้องเมื่อผู้ร้องไม่นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน ๗ วันซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๗ ตามคำสั่ง ต้องถือว่า ผู้ร้องทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๔ (๒) ประกอบกับมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ การที่ผู้ร้องขอขยายระยะเวลานำค่าขึ้นศาลมาชำระมีกำหนด ๓๐ วันนั้น ก็

เป็นการยื่นคำร้องเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ศาลกำหนด และไม่ใช้กรณีเหตุสุดวิสัย จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาต

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายจิระ บุญพจนสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายอัมพร ทองประยูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ